食品廣告違規類別 02／12

肌膚・美白・抗老

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

122 件
被罰案件，占全部 344 件的 35%

1,645 萬元
罰款合計，12 類中最高；單件中位數 8 萬元

100 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：抗痘、痘痘肌修護、濕疹、皮膚炎、乾癬

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：美白、淡斑、抗老、凍齡、緊緻拉提、膠原再生

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：延緩衰老

健康食品管理法 §14

本類 122 件：3 件依 §28 II 處分（罰 80～100 萬元），其餘依 §28 I；80% 刊登在網站。罰款中位數 8 萬元，高於全部案件的 6 萬元。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

痘痘、抗痘、痤瘡	14 件
濕疹、皮膚炎、皮膚癢、乾癬	7 件

皮膚狀況一旦寫成疾病或症狀，就從「誇大」變成「醫療效能」，罰則從 4 萬元起跳變成 60 萬元起跳。

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

保濕、水潤	39 件
Q彈、彈潤、彈力	33 件
膠原再生、膠原增生等膠原宣稱	32 件
透亮	26 件
細紋、皺紋	21 件
抗老、凍齡、回春	19 件
美白、白皙	17 件
淡斑、斑點	17 件

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 6 月公告｜網站

【m2 美度】超能膠原水光飲

罰 16 萬元

食安法 §28 I

> 「保濕淡斑」
>
> 「膚質有明顯助益」
>
> 「皮膚變得較為保濕、Q彈」

115 年 1 月公告｜網站

【滴滴鮮系列】彈力膠原滴雞精等

罰 15 萬元

食安法 §28 I

> 「水嫩Q彈」
>
> 「想要Q彈」

115 年 5 月公告｜網站

電波澎澎彈力蛋白粉等

罰 12 萬元

食安法 §28 I

> 「抗痘」
>
> 「痘痘肌最強修護指南」
>
> 「恢復無暇水光肌」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
美白、淡斑	「養顏美容」	準則附件一
抗老、凍齡、回春	「青春美麗」	準則附件一
使流失的膠原再生	含維生素 C 且含量達標時，可寫「維生素 C 可促進膠原蛋白的形成」	附件二（維生素 C）
保濕、水潤 Q 彈	含維生素 A 且含量達標時，可寫「維生素 A 增進皮膚與黏膜的健康」	附件二（維生素 A）
抗痘、改善濕疹	刪除，屬於醫療效能	準則 §5
延緩肌膚老化	一般食品不寫；取得健康食品「延緩衰老」許可者，依核准內容	健康食品管理法 §14

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 養顏美容
- 青春美麗

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 維生素 C：促進膠原蛋白的形成
- 維生素 A：增進皮膚與黏膜的健康
- 鋅：增進皮膚健康
- 維生素 B2：有助於維持皮膚的健康

含量要達標，並寫明是該營養素的功能

健康食品

須有許可證

- 延緩衰老

只能用許可證核准的功效與文字

允許詞句也會被罰的三種情況

- 綁上身體部位：「顧好宮同時養顏美容」
- 加上附件二沒有列的功能：「維他命C：抗發炎與美白」
- 加上數字或程度：「抵抗250%肌膚損傷」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件